

Městský soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2

Dne 12. července 2026
Datovou schránkou

Sp. zn.: 18 A 17/2026

Žalobce:

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962
trvale bytem Ospělov 6, 798 55 Ospělov
ID DS: r8u3nhx

Žalovaný:

Policie České republiky – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
PO BOX 41/NCOZ
156 80 Praha 5 – Zbraslav

subsidiárně též:

Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27
170 89 Praha 7

DOPLNĚNÍ ŽALOBY A NÁVRHU NA PŘEDNOSTNÍ PROJEDNÁNÍ

k novým skutečnostem vzniklým po posledním doplnění žaloby

I. Účel tohoto podání

Žalobce předkládá soudu stručné doplnění o nové skutečnosti, které vznikly po posledním doplnění žaloby a které potvrzují, že tvrzený zásah žalované není pouze historickou otázkou. Nový vývoj se týká konkrétního podnětu k prověření postupu policejního znaleckého pracoviště OKTE Frýdek-Místek, jehož výstupy byly používány v trestních věcech žalobce.

Žalobce tímto nerozšiřuje žalobu na přezkum pravomocných trestních rozhodnutí ani nežadá, aby správní soud nahrazoval orgány činné v trestním řízení. Nové skutečnosti uvádí jako důkaz aktuálnosti, pokračující povahy a naléhavosti soudního přezkumu postupu NCOZ.

II. Postoupení konkrétního podnětu Kriminalistickým ústavem

Kriminalistický ústav Policie České republiky v odpovědi ze dne **25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM**, výslovně uvedl, že podnět žalobce byl postoupen Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově k dalšímu vyřízení.

Předmětem podnětu bylo prověření, zda v deseti trestních řízeních žalobce vedených v letech 2009–2019 byly při znaleckém zkoumání konopí dodrženy přezkoumatelné metodické standardy, zejména:

pravidla odběru a určení reprezentativního vzorku a jeho homogenizace;

použití analytické metody a rozlišení THC a THCA;

zohlednění dekarboxylace při plynové chromatografii;

stanovení a uvedení nejistoty měření;

existence jednotného metodického podkladu pro postup OKTE před rokem 2021.

Kriminalistický ústav současně uvedl, že jednotlivá OKTE si vytvářejí vlastní standardní operační postupy, že jeho stanoviska mají doporučující povahu a že způsob uvádění nejistoty měření je ponechán systému kvality každé laboratoře. Tato sdělení sama o sobě neprokazují nezákonnost konkrétních znaleckých výstupů; zakládají však zjevnou potřebu jejich věcného a přezkoumatelného prověření.

III. OSZ Prostějov se věcného vyřízení postoupeného podnětu zřeklo

Okresní státní zastupitelství v Prostějově ve sdělení ze **dne 7. července 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752**, reagovalo na podání žalobce tak, jako by šlo pouze o nezávaznou žádost o stanovisko k návrhu na povolení obnovy řízení. Nevypořádalo samostatně podnět postoupený Kriminalistickým ústavem a nesdělilo zejména:

1. kdy postoupený podnět obdrželo a pod jakou spisovou či evidenční značkou jej vede;
2. zda mu byl postoupen celý podnět, nebo pouze jeho část;
3. kdo je jeho vyřízením pověřen;
4. zda si vyžádalo SOP, laboratorní a validační podklady, protokoly o vzorkování, údaje o homogenizaci a nejistotě měření;
5. zda a jak bude postup OKTE Frýdek-Místek v jednotlivých trestních věcech žalobce prověřen.

Podle sdělení OSZ Prostějov navíc nemělo být na další návrhy či podněty žalobce reagováno. Žalobce proto dne 10. července 2026 podal Krajskému státnímu zastupitelství v Brně žádost o přezkoumání vyřízení podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství a současně Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci podnět k výkonu dohledu.

IV. Návaznost na tvrzený zásah NCOZ

Nový vývoj přímo navazuje na předmět této žaloby. NCOZ ve svých sděleních ze dne 22. května 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI, a ze dne 1. června 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI, podle žalobce potvrdila, že nebyly zahájeny úkony trestního řízení, nebyla vyžádána odborná stanoviska, nevznikly související dokumenty, neexistují záznamy o vyhodnocení a věc byla založena ad acta.

Dne 2. a 3. června 2026 proto žalobce podal Ministerstvu vnitra stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a podnět k výkonu dozoru nad postupem NCOZ. Protože Ministerstvo vnitra o tomto podání dosud nerozhodlo, žalobce dne 6. července 2026 požádal Úřad pro ochranu osobních údajů o opatření proti nečinnosti. Samostatná stížnost ze dne 26. června 2026 se týká vyřízení informační žádosti Kriminalistickým ústavem a rovněž dosud nebyla meritorně vyřízena.

Vznikl tak souvislý řetězec: NCOZ podněty uzavřela bez přezkoumatelně zachyceného odborného vyhodnocení; Kriminalistický ústav následně konkrétní podnět k postupu OKTE postoupil OSZ Prostějov; OSZ Prostějov jeho samostatný obsah nevypořádalo. Tvrzený deficit proto nebyl napraven jiným orgánem.

V. Aktuální naléhavost

Žalobce je podmíněně propuštěn z výkonu trestu, přičemž zkušební doba trvá do 7. dubna 2027. V pěstební době 2026 se znovu nachází na nemovitosti v Ospělově, která byla opakovaně předmětem policejních zásahů a znaleckého zkoumání. Dne 12. července 2026 proto učinil preventivní podání Okresnímu soudu v Prostějově a Policii České republiky, v němž nabídl evidenci, fotodokumentaci, místní šetření a dobrovolnou součinnost před použitím invazivních prostředků.

Naléhavost tedy nespočívá pouze v neuzavřené minulosti. Žalobce musí nyní přizpůsobovat své jednání riziku nové trestní kolize, aniž byl dosud zajištěn věcný přezkum metodického postupu, který měl v minulosti určovat hranici trestní odpovědnosti.

VI. Přesné označení navržených listin a zásada důkazní úspornosti

Žalobce navrhuje, aby si soud níže označené listiny vyžádal pouze tehdy a v tom rozsahu, v jakém je bude považovat za potřebné pro posouzení aktuálnosti a naléhavosti tvrzeného zásahu. Žalobce je nepřikládá, aby soudní spis nezatěžoval duplicitními a rozsáhlými soubory. Každou listinu označuje datem, adresátem, napadeným aktem a číslem jednacím či spisovou značkou.

A. Stížnosti a návrhy ve vztahu k NCOZ a Kriminalistickému ústavu

Stížnost ze dne 2. června 2026, doplněná dne 3. června 2026, podaná prostřednictvím NCOZ Ministerstvu vnitra České republiky podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a současně jako podnět k výkonu dozoru nad postupem NCOZ. Napadá sdělení NCOZ ze dne 22. května 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI, a vyřízení stížnosti NCOZ ze dne 1. června 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI, zejména pro pomínutí doplnění žádosti ze dne 12. května 2026, rozpor mezi tvrzeným vyhodnocením podání a neexistencí záznamů, absenci odborných podkladů a ukládání věcí ad acta bez přezkoumatelného odůvodnění.

Návrh na opatření proti nečinnosti Ministerstva vnitra ze dne 6. července 2026, adresovaný Úřadu pro ochranu osobních údajů, ve věci dosud nevyřízené stížnosti ze dne 2. a 3. června 2026 proti postupu NCOZ.

Stížnost ze dne 26. června 2026 podaná prostřednictvím Kriminalistického ústavu Ministerstvu vnitra podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a současně jako podnět k výkonu dozoru. Napadá odpověď Kriminalistického ústavu ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, vydanou k žádosti ze dne 27. května 2026, zejména pro nezodpovězení otázek kdo, kdy a pod jakým číslem jednacím stanovil kombinovaný metodický postup, pro neoznačení podkladů tvrzeného sjednocení před rokem 2021 a pro neúplné údaje o postoupení podnětu OSZ Prostějov.

B. Přezkum a dohled v soustavě státního zastupitelství

Žádost Městskému státnímu zastupitelství v Praze o přezkoumání vyřízení podání ze dne 2. července 2026 podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství a současně doplnění podnětu Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze k výkonu dohledu ve spise sp. zn. 1 VZN 1678/2026. Podání napadá vyrozumění Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 26. června 2026, č. j. 1 ZN 320/2026-11, vydané v návaznosti na rozdělení věci provedené MSZ Praha vyrozuměním ze dne 11. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12.

Žádost Krajskému státnímu zastupitelství v Brně o přezkoumání vyřízení podání ze dne 10. července 2026 podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství a současně podnět Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci k výkonu dohledu. Podání napadá sdělení OSZ Prostějov ze dne 7. července 2026, č. j. 1 ZT

11/2010-752, kterým nebyl samostatně vypořádán podnět postoupený Kriminalistickým ústavem a bylo paušálně oznámeno, že na další návrhy či podněty žalobce nebude reagováno.

C. Listiny, které žalobce přikládá

Odpověď Kriminalistického ústavu ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.

Sdělení Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 7. července 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752.

Pokud soud shledá některou z ostatních označených listin významnou, žalobce navrhuje její vyžádání přímo od Ministerstva vnitra, Úřadu pro ochranu osobních údajů, MSZ Praha, VSZ Praha, KSZ Brno nebo VSZ Olomouc. Takový postup zachová úplnost důkazního podkladu, aniž bude soudní spis zatěžován dokumenty, jejichž obsah může být pro rozhodnutí pouze podpůrný.

VII. Návrh

Žalobce navrhuje, aby soud:

1. vzal toto doplnění na vědomí jako tvrzení a důkaz o aktuálnosti a pokračující povaze namítaného zásahu;
2. provedl přiložené listinné důkazy a podle potřeby si vyžádal označené úřední spisy;
3. vyzval žalovanou, aby se k nové procesní posloupnosti konkrétně vyjádřila;
4. s ohledem na trvající zkušební dobu podmíněného propuštění a pěstební rok 2026 věc projednal přednostně a bez zbytečných průtahů.

Žalobce zdůrazňuje, že netvrdí, že již byla prokázána nezákonnost jednotlivých znaleckých výstupů. Tvrdí však, že jejich metodická spolehlivost a zákonnost dosud nebyly věcně a přezkoumatelně prověřeny ani poté, co takové prověření inicioval a příslušnému státnímu zastupitelství postoupil samotný Kriminalistický ústav.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák
žalobce